



P U T U S A N

No. 1125 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

II. Nama : **MUHAMMAD FAISAL alias IVO;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/04 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pelajar Timur Gang Mestika Medan
Denai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
Terdakwa II berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;

Terdakwa II diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan bersama-sama dengan :

I. Nama : **YUDI ARIANDI SARAGIH;**
Tempat Lahir : Sibulan-bulan;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/08 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.1125 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Salemba Medan atau Desa Bandar
Maruhur, Kecamatan Silou Kahean,
Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH secara bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias IVO, pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014, sekira pukul 15.45 WIB, atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang Pegawai Negeri yaitu seorang PNS LP Anak Kelas II A Tanjung Gusta Medan bernama JOHANNES PERPULUNGAN SITEPU yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah atau melawan kepada orang yang membantu Pegawai Negeri itu karena kewajibannya menurut Undang-Undang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengakibatkan luka-luka” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 15.45 WIB, Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH secara bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL alias IVO dan DION SIBURIAN, OZI (belum tertangkap) mendatangi LP kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan Helvetia dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor pura-pura untuk menjenguk tahanan yang bernama HERRY SUHERA SARAGIH (belum tertangkap) dan AGUS IMANTO, namun ditolak oleh saksi JOHANNES PERPULUNGAN SITEPU karena jam besuk tidak ada, kemudian Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH memohon kepada petugas jaga agar diberikan izin masuk karena mau memberikan makanan yang telah terlanjur dibeli dan sekalian Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH ingin pamitan mau berangkat ke Pekan Baru, kemudian petugas jaga yaitu saksi JOHANNES PERPULUNGAN SITEPU, HENDRA SIMORANGKIR memberikan izin masuk kepada Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH dan DION SIBURIAN lalu menyuruh untuk menunggu di ruang portir, sementara Terdakwa



MUHAMMAD FAISAL alias IVO dan OZI menunggu di luar, kemudian oleh petugas LP memanggil tahanan yang bernama HERRY SEHERA SARAGIH dan AGUS IMANTO dan menyuruh masuk di portir pintu masuk, ketika Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH bersama DION SIBURIAN berada di portir pintu masuk, HERRY SEHERA SARAGIH mengalihkan perhatian petugas dengan menutup pintu II lalu di larang oleh petugas, pada saat itu Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH menyerahkan senjata softgun kepada AGUS IMANTO dan menyerahkan pisau kepada DION SIBURIAN, kemudian AGUS IMANTO menodongkan senjata softgun kepada petugas LP kelas II A Anak dan mengatakan "Jangan bergerak" kemudian saksi HENDRA SIMORANGKIR melakukan perlawanan dengan memukul tangan AGUS IMANTO sehingga senjata softgun tersebut terlepas dari tangan AGUS IMANTO dan langsung melakukan penangkapan terhadap AGUS IMANTO, kemudian saksi JOHANNES PERPULUNGAN SITEPU berusaha menangkap Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH dengan cara memeluknya dan oleh Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH langsung melakukan penganiayaan/ penikaman terhadap saksi JOHANNES PERPULUNGAN SITEPU di bagian kepala dan tangannya namun saksi masih memegang Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH sehingga Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH tidak dapat lari dan berhasil ditangkap, sementara DION SIBURIAN bersama dengan HERRY SUHERA SARAGIH berhasil melarikan diri melalui pintu depan dan selanjutnya dibawa kabur oleh teman mereka yang telah menunggu diluar yaitu MUHAMMAD FAISAL Als IVO dan OZI, akan tetapi Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias IVO berhasil ditangkap pihak Kepolisian dari pelarian di Lima Puluh;

- Berdasarkan hasil Visum Repertum Nomor : 238/Ver/P/PRM-03/2014 tanggal 24 Agustus 2014 saksi JOHANNES PERPULUNGAN SITEPU mengalami luka robek pada bagian belakang telinga kiri, luka gores di atas telinga kiri, luka robek pada daerah tangan kanan dan daerah ibu jari tangan kanan. Dan sebagai kesimpulan terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH secara bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias IVO pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH secara bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias IVO dan DION SIBURIAN, OZI (belum tertangkap) mendatangi LP kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan Helvetia dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor pura-pura untuk menjenguk tahanan yang bernama HERRY SUHERA SARAGIH (belum tertangkap) dan AGUS IMANTO, namun ditolak oleh saksi JOHANNES PERPULUNGAN SITEPU karena jam besuk tidak ada, kemudian Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH memohon kepada petugas jaga agar diberikan izin masuk karena mau memberikan makanan yang telah terlanjur dibeli dan sekalian Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH ingin pamitan mau berangkat ke Pekan Baru, kemudian petugas jaga yaitu saksi JOHANNES PERPULUNGAN SITEPU, HENDRA SIMORANGKIR memberikan izin masuk kepada Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH dan DION SIBURIAN lalu menyuruh untuk menunggu di ruang portir, sementara Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias IVO dan OZI menunggu di luar, kemudian oleh petugas LP memanggil tahanan yang bernama HERRY SEHERA SARAGIH dan AGUS IMANTO dan menyuruh masuk di portir pintu masuk, ketika Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH bersama DION SIBURIAN berada di portir pintu masuk, HERRY SEHERA SARAGIH mengalihkan perhatian petugas dengan menutup pintu II lalu dilarang oleh petugas, pada saat itu Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH menyerahkan senjata softgun kepada AGUS IMANTO dan menyerahkan pisau kepada DION SIBURIAN, kemudian AGUS IMANTO menodongkan senjata softgun kepada petugas LP kelas II A Anak dan mengatakan “Jangan bergerak” kemudian saksi HENDRA SIMORANGKIR melakukan perlawanan dengan memukul tangan AGUS IMANTO sehingga senjata softgun tersebut terlepas dari tangan AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANTO dan langsung melakukan penangkapan terhadap AGUS IMANTO, kemudian saksi JOHANNES PERPULUNGAN SITEPU berusaha menangkap Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH dengan cara memeluknya dan oleh Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH langsung melakukan penganiayaan/penikaman terhadap saksi JOHANNES PERPULUNGAN SITEPU di bagian kepala dan tangannya namun saksi masih memegang Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH sehingga Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH tidak dapat lari dan berhasil ditangkap, sementara DION SIBURIAN bersama dengan HERRY SUHERA SARAGIH berhasil melarikan diri melalui pintu depan dan selanjutnya dibawa kabur oleh teman mereka yang telah menunggu di luar yaitu MUHAMMAD FAISAL Alias IVO dan OZI, akan tetapi Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias IVO berhasil ditangkap pihak Kepolisian dari pelarian di Lima Puluh;

- Berdasarkan hasil Visum Repertum Nomor : 238/Ver/P/PRM-03/2014 tanggal 24 Agustus 2014 saksi JOHANNES PERPULUNGAN SITEPU mengalami luka robek pada bagian belakang telinga kiri, luka gores diatas telinga kiri, luka robek pada daerah tangan kanan dan daerah ibu jari tangan kanan. Dan sebagai kesimpulan terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 28 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH dan MUHAMMAD FAISAL Alias IVO telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan perbuatan "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pegawai Negeri supaya mengalpakan perbuatan Jabatan yang sah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH dan MUHAMMAD FAISAL alias IVO masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata softgan warna silver, 1 (satu) pisau lipat warna putih gagang hitam panjang 30 cm, 1 (satu) pisau gagang kayu sepanjang 32 cm, 1(satu) tas warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.1125 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seri- bu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.2803/Pid.B/2014/ PN.Mdn tanggal 29 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Untuk Terdakwa 1 :

1. Menyatakan Terdakwa 1. YUDI ARIANDI SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang Pegawai Negeri supaya mengalpakan perbuatan Jabatan yang sah yang dilakukan dua orang atau lebih;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. YUDI ARIANDI SARAGIH dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata softgan warna silver, 1 (satu) pisau lipat warna putih gagang hitam panjang 30 cm, 1 (satu) pisau gagang kayu sepanjang 32 cm, 1(satu) tas warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Untuk Terdakwa 2 :

1. Menyatakan Terdakwa 2. MUHAMMAD FAISAL alias IVO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
Subsida dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias IVO dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2015/ PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut atas nama Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) dan huruf (f) KUHAP, di mana *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama yang termuat dalam putusan Nomor : 2803/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 29 Januari 2015 tidak murni;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.1125 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidakmurnian putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah karena keliru mempertimbangkan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” yakni Pasal 185 ayat (6) huruf a, b, dan c KUHP, yakni Pengadilan Negeri Medan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

1 Bahwa di dalam pertimbangan putusannya pada halaman 14, disebutkan bahwa dari keterangan saksi Johannes Perpulungan Sitepu, saksi Hendra Simorangkir yang mengatakan bahwa pada waktu Terdakwa I bersama temannya Dion Siburian datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan untuk membesuk saudaranya, saksi tidak melihat adanya Terdakwa II bersama Terdakwa I dan apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Johannes Perpulungan Sitepu, saksi Hendra Simorangkir, dan keterangan Terdakwa I, maka Terdakwa II tidak terbukti dalam unsur ini.

2 Bahwa ketidakmurnian putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat pertama karena telah memanipulasi fakta hukum, di mana pada halaman 9 di dalam keterangan saksi atas nama Hendra Simorangkir disebutkan saksi tidak melihat Terdakwa II berada di pintu portir sedangkan di dalam persidangan saksi atas nama Hendra Simorangkir menyebutkan : sebagai petugas jaga membuka pintu portir dan menyuruh Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH dan DION SIBURIAN masuk ke ruang portir dan disuruh tunggu sementara tahanan atas nama HERRY SUHERA SARAGIH dan AGUS IMANTO dipanggil, sementara temannya, yaitu Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Alias IVO dan OZI menunggu di luar.



Bahwa keterangan saksi atas nama Hendra Simorangkir di dalam persidangan inipun bersesuaian dengan keterangan Hendra Simorangkir di dalam Berkas Perkara pada halaman 5 yang diberikan ketika diperiksa di dalam tahap penyidikan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 187 huruf a KUHP keterangan Hendra Simorangkir di dalam Berkas Perkara adalah termasuk alat bukti surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

- 3 Bahwa ketidakmurnian putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah karena telah memanipulasi fakta hukum, di mana pada halaman 8 di dalam keterangan saksi atas nama Johannes Perpulungan Sitepu disebutkan bahwa pada waktu Terdakwa I bersama Dion Siburian datang saksi tidak melihat Terdakwa II sedangkan di dalam persidangan saksi atas nama Johannes Perpulungan Sitepu menyebutkan yang membuka pintu masuk portir adalah saksi Hendra Simorangkir dan kemudian Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH bersama dengan DION SIBURIAN masuk ke dalam portir sehingga saksi Johannes Perpulungan Sitepu tidak melihat Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Alias IVO yang menunggu di luar pintu masuk portir sesuai dengan tugas yang telah dibagi oleh Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH, di mana Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO bersama OZI standby di luar bertugas untuk menunggu dan membawa kabur tahanan yang lolos, sedangkan Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH bersama dengan DION SIBURIAN bertugas masuk ke dalam menemui Herry Suhera Saragih dan Agus Imanto.

Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi atas nama Johannes Perpulungan Sitepu dan keterangan saksi atas nama Hendra Simorangkir yang dimanipulasi oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kemudian dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* sebagaimana disebutkan di dalam halaman 10 putusan bahwa pada waktu Terdakwa I bersama Dion Siburian datang ke Lembaga Pemasyarakatan, Terdakwa II tidak ada.

Hal ini bertentangan dengan keterangan Terdakwa II di dalam putusan pada halaman 10 yang menyebutkan Terdakwa II tidak ikut masuk ke

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.1125 K/Pid/2015



dalam kantor Lembaga Pemasyarakatan klas II Anak di Jalan Pemasyarakatan Kelurahan Tanjung Gusta Medan.

Dari keterangan Terdakwa II tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO datang ke kantor Lembaga Pemasyarakatan klas II Anak di Jalan Pemasyarakatan Kelurahan Tanjung Gusta Medan namun tidak masuk ke dalam dan menunggu di luar pintu masuk dimana hal inipun bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH yang diberikan di dalam persidangan dan keterangan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO di dalam Berkas Perkara yang menyebutkan setelah sampai di pintu luar LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan, Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH membagi tugas dimana Terdakwa MUHAMMAD FAISAL alias IVO bersama OZI stanby di luar bertugas untuk menunggu dan membawa kabur tahanan yang lolos, sedangkan Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH bersama dengan DION SIBURIAN bertugas masuk ke dalam menemui Herry Suhera Saragih dan Agus Imanto dimana setelah di dalam portir pintu masuk, Terdakwa akan menyerahkan senjata softgun kepada tahanan bernama AGUS IMANTO dan menyerahkan pisau kepada DION SIBURIAN untuk memaksa petugas jaga tahanan LP Kelas II A Anak Medan membiarkan Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH dan DION SIBURIAN untuk membawa Herry Suhera saragih dan Agus Imanto lari keluar/kabur dari LP Kelas II A Anak Medan.

Bahwa keterangan Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH yang diberikan di dalam persidangan inipun bersesuaian dengan keterangannya di dalam Berkas Perkara yang diberikan ketika diperiksa di dalam tahap penyidikan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 187 huruf a KUHAP keterangan keterangan Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH di dalam Berkas Perkara adalah termasuk alat bukti surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

- 4 Bahwa ketidakmurnian putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memanipulasi fakta, di mana pada halaman 11 Putusan pada Keterangan Terdakwa II disebutkan bahwa Terdakwa II tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata softgun warna silver, 1 (satu) buah pisau lipat warna



putih bergagang kayu panjang 30 cm, 1 (satu) pisau gagang kayu panjang 32 cm, 1 (satu) tas warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) hp merk Nokia warna hitam.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Alias IVO memberikan keterangan : YUDI ARIANDI SARAGIH menghubungi HERRY SUHERA SARAGIH dan mengatakan Ia telah bertemu dengan MUHAMMAD FAISAL alias IVO, DION SIBURIAN dan OZI dan bertanya apa petunjuk selanjutnya lalu Herry Suhera Saragih menyuruh YUDI ARIANDI SARAGIH menemui seorang laki-laki yang merupakan teman Herry Suhera Saragih di Terminal amplas dan setelah bertemu, laki-laki tersebut kemudian memberikan kepada YUDI ARIANDI SARAGIH 1 (satu) tas warna hitam terbuat dari kain dengan mengatakan sudah di dalam semua pesanan Herry Suhera Saragih lalu Terdakwa MUHAMMAD FAISAL alias IVO bersama-sama dengan YUDI ARIANDI SARAGIH, DION SIBURIAN, dan OZI memeriksa isi tas hitam tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) pucuk senjata softgun warna silver, 1 (satu) pisau lipat warna putih gagang hitam panjang 30 cm, 1 (satu) pisau gagang kayu panjang 32 cm yang rencananya akan dibagikan oleh YUDI ARIANDI SARAGIH setelah berada di dalam LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan dan selanjutnya YUDI ARIANDI SARAGIH bersama-sama dengan MUHAMMAD FAISAL alias IVO, DION SIBURIAN, dan OZI pergi menuju LP kelas II A Anak Medan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor pinjaman tidak tau Plat Bknya.

Bahwa keterangan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO tersebut juga bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH yang diberikan di dalam persidangan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH yang diberikan di dalam persidangan tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa II MUHAMAD FAISAL Alias IVO mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata softgun warna silver, 1 (satu) buah pisau lipat warna putih bergagang kayu panjang 30 cm, 1 (satu) pisau gagang kayu panjang 32 cm, 1 (satu) tas warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) hp merk Nokia warna hitam karena Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO bersama-sama dengan Terdakwa I

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.1125 K/Pid/2015



YUDI ARIANDI SARAGIH, DION SIBURIAN, dan OZI memeriksa isi tas hitam tersebut.

Bahwa barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan di dalam persidangan dimana jika 1 (satu) buah pisau lipat warna putih bergagang kayu panjang 30 cm dan 1 (satu) pisau gagang kayu panjang 32 cm tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam terbuat dari kain maka tas tidak bisa dikancingkan dan ujung pisau akan terlihat menyembul keluar namun hal ini tidak diperhatikan oleh petugas jaga tahanan, yaitu Johannes Perpulungan Sitepu dan Hendra Simorangkir yang menyatakan tidak memeriksa tas warna hitam terbuat dari kain yang dibawa oleh Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH.

- 5 Bahwa ketidakmurnian *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama karena kurang mempertimbangkan alat bukti keterangan Terdakwa yang telah berbohong di depan persidangan sebagaimana disebutkan di dalam halaman 10 putusan yang mengatakan bahwa pada waktu Terdakwa I bersama Dion Siburian masuk ke dalam pintu porter, Terdakwa pamit pulang kepada Terdakwa I dan langsung pulang ke rumah, sementara berdasarkan keterangan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Alias IVO di dalam Berkas Perkara yang berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHP merupakan alat bukti surat, disebutkan pada point nomor (8) pada saat Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH bersama DION SIBURIAN berada di porter pintu masuk tahanan, Terdakwa II mendengar terjadi kegaduhan dan HERRY SUHERA SARAGIH bersama DION SIBURIAN berhasil keluar dari LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan lalu Terdakwa II mengajak/membantu HERRY SUHERA SARAGIH untuk cepat-cepat kabur/melarikan diri dengan menunjuk sepeda motor milik adeknya, yaitu Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH.

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan bagaimana mungkin HERRY SUHERA SARAGIH bisa melarikan diri dari LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan dengan mempergunakan sepeda motor milik Adiknya, yaitu Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH jika tidak ditunjukkan letak dan diberikan kuncinya oleh Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Alias IVO yang bersama



dengan OZI standby di luar bertugas untuk menunggu dan membawa kabur tahanan yang lolos.

6 Bahwa ketidakmurnian *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama karena kurang cermat dan teliti terhadap kebohongan Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam halaman 11 putusan yang mengatakan bahwa pada waktu Terdakwa II pulang ke rumah ditelpon oleh Herry Suhera Saragih untuk menemani ke daerah kelima puluh dan Terdakwa II tidak curiga dan mengiyakan ajakan Herry Suheri Saragih.

Bahwa pada waktu Herry Suhera Saragih mendatangi Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang sering digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke daerah kelima puluh dan tiba di tempat yang dituju Terdakwa II ditangkap pihak Kepolisian.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO di dalam Berkas Perkara yang berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHP merupakan alat bukti surat, disebutkan pada poin nomor (8) :

Pada saat Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH bersama DION SIBURIAN berada di porter pintu masuk tahanan, Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO mendengar terjadi kegaduhan dan HERRY SUHERA SARAGIH bersama DION SIBURIAN berhasil keluar dari LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan lalu Terdakwa II mengajak/membantu HERRY SUHERA SARAGIH untuk cepat-cepat kabur/melarikan diri dengan menunjuk sepeda motor milik adeknya, yaitu Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH langsung kabur masing-masing mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan kami bertiga berpisah Terdakwa II menuju rumah tak lama kemudian Herry Suhera Saragih datang ke rumah Terdakwa II mengatakan kesal karena Adeknya tertangkap, selanjutnya menyuruh Terdakwa II mengantar ke kampungnya dengan naik sepeda motor Herry Suhera Saragih, Terdakwa II bonceng naik sepeda motor, sesampainya di Lima Puluh Kabupaten Simalungun malamnya saya berhasil ditangkap petugas sementara Herry Suhera Saragih berhasil lari dengan melompat dari jendela kabur ke arah kebun sawit, selanjutnya Terdakwa II diboyong ke Polsek Medan Helvetia dan dimintai keterangan.



Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan keterangan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Alias IVO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH yang diberikan di dalam persidangan dan Barang Bukti 1 (satu) tas warna hitam terbuat dari kain yang tidak bisa dikancingkan dan terlihat ujung gagang kayu pisau menyembul keluar yang diajukan di dalam persidangan sehingga diperoleh fakta hukum :

1. Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Alias IVO mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata softgun warna silver, 1 (satu) buah pisau lipat warna putih bergagang kayu panjang 30 cm, 1 (satu) pisau gagang kayu panjang 32 cm, 1 (satu) tas warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) hp merk Nokia warna hitam karena Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Alias IVO bersama-sama dengan Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH, DION SIBURIAN, dan OZI memeriksa isi tas hitam tersebut setelah menerimanya dari seorang laki-laki tidak dikenal yang merupakan suruhan dari Herry Suhera Saragih yang rencananya akan dibagikan oleh YUDI ARIANDI SARAGIH setelah berada di dalam LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan.
2. Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO bersama-sama dengan Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH, DION SIBURIAN, dan OZI pergi menuju LP kelas II A Anak Medan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor pinjaman tidak tau Plat Bknya.
3. Setelah sampai di pintu luar LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan, Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH membagi tugas dimana Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Alias IVO bersama OZI stanby di luar bertugas untuk menunggu dan membawa kabur tahanan yang lolos, sedangkan Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH bersama dengan DION SIBURIAN bertugas masuk ke dalam menemui Herry Suhera Saragih dan Agus Imanto untuk memaksa petugas jaga tahanan LP Kelas II A Anak Medan membiarkan Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH dan DION SIBURIAN untuk membawa Herry Suhera saragih dan Agus Imanto lari keluar/kabur dari LP Kelas II A Anak Medan.
4. Pada saat Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH bersama DION SIBURIAN berada di porter pintu masuk tahanan, Terdakwa II mendengar terjadi kegaduhan dan melihat HERRY SUHERA SARAGIH



bersama DION SIBURIAN berhasil keluar dari LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan lalu Terdakwa II mengajak/membantu HERRY SUHERA SARAGIH untuk cepat cepat kabur/melarikan diri dengan menunjuk sepeda motor milik adeknya, yaitu Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH.

Bahwa *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama kurang mempertimbangkan bagaimana Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO bisa tidak curiga dan mengiyakan ajakan Herry Suheri Saragih untuk membawanya ke daerah Limapuluh Kabupaten Simalungun seakan-akan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO adalah seorang yang lugu yang tidak mengetahui bahwa Herry Suheri Saragih adalah seorang tahanan yang baru saja melarikan diri sedangkan jelas-jelas Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO mengetahui jika Herry Suheri Saragih sedang menjalani hukuman di LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan dan kemudian Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL alias IVO, DION SIBURIAN, dan OZI berusaha membebaskan lalu untuk menghindari dari pencarian petugas polisi yang mengejar mereka Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO bersama dengan Herry Suheri Saragih pergi untuk bersembunyi ke daerah Limapuluh Kabupaten Simalungun namun akhirnya tertangkap juga.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka pertimbangan *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama yang menyatakan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, terhadap Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO tidak terbukti karena Terdakwa II tidak ada adalah tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan tersebut diambil oleh *Judex Facti* yang telah memanipulasi fakta hukum atas keterangan saksi Johannes Perpulauan Sitepu, saksi Hendra Simorangkir, keterangan Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH dan keterangan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan diketahui para pelaku, yaitu Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL alias IVO, DION SIBURIAN, dan OZI telah bersatu secara sadar dan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.1125 K/Pid/2015



bekerja-sama untuk melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah.

Menurut S.R. Sianturi, S.H. di dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 87 disebutkan Pasal ini (214 KUHP) hanya dapat diterapkan jika para pelaku bersatu secara sadar dan bekerja sama untuk melakukan kejahatan tersebut. Bukan karena kebetulan masing-masing bersamaan waktu melakukan kejahatan tersebut. Apabila mereka dipandang bersatu, maka kebersatuan itu dipandang ada apabila dekat sebelum melakukan kejahatan itu telah ada pengertian dan kesadaran bersama, walaupun terbentuknya rasa kebersatuan itu hanya dengan suatu isyarat, misalnya kedipan mata, gerakan tangan, mimik dan lain sebagainya. Jadi kebersatuan itu mesti terjadi sebelum melakukan kejahatan tersebut.

Bahwa antara Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO, DION SIBURIAN, dan OZI telah ada rasa kebersatuan, yaitu sepakat memenuhi permintaan HERRY SUHERA SARAGIH untuk membebaskan/membawa lari tahanan LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan, yaitu HERRY SUHERA SARAGIH dan AGUS IMANTO.

Bahwa Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL alias IVO, DION SIBURIAN, dan OZI menyadari jika usaha mereka untuk membebaskan/membawa lari tahanan LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan, yaitu HERRY SUHERA SARAGIH dan AGUS IMANTO pasti tidak akan diizinkan oleh petugas jaga tahanan sehingga mereka akan melakukan pemaksaan dan mereka membutuhkan senjata untuk melaksanakan niat mereka tersebut.

Bahwa Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH kemudian menghubungi HERRY SUHERA SARAGIH dan mengatakan Ia telah bertemu dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Alias IVO, DION SIBURIAN, dan OZI dan bertanya apa petunjuk selanjutnya lalu Herry Suhera Saragih menyuruh YUDI ARIANDI SARAGIH menemui seorang laki-laki yang merupakan teman Herry Suhera Saragih di Terminal Amplas, kemudian mereka bersama-sama pergi menemui seorang laki-laki yang merupakan teman dari HERRY SUHERA SARAGIH di daerah Terminal Amplas



untuk menerima barang-barang pesanan HERRY SUHERA SARAGIH, berupa 1 (satu) tas warna hitam terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) pucuk senjata softgun warna silver, 1 (satu) pisau lipat warna putih gagang hitam panjang 30 cm dan 1 (satu) pisau gagang kayu panjang 32 cm yang rencananya akan mereka gunakan untuk memaksa Petugas Penjaga Tahanan di LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan untuk membebaskan tahanan HERRY SUHERA SARAGIH dan AGUS IMANTO.

Setelah sampai di pintu luar LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan, Terdakwa YUDI ARIANDI SARAGIH membagi tugas dimana Terdakwa I YUDI ARIANDI SARAGIH bersama dengan DION SIBURIAN bertugas masuk ke dalam untuk memaksa petugas penjaga tahanan LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan yang pada saat itu bertugas adalah JOHANNES PERPULUNGAN SITEPU dan HENDRA SIMORANGKIR, membebaskan/ membiarkan tahanan atas nama HERRY SUHERA SARAGIH dan AGUS ISMANTO keluar dari dalam LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Alias IVO bertugas standby menunggu untuk membawa tahanan yang berhasil lolos/kabur dari dalam LP Kelas II A Anak Tanjung Gusta Medan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) dan huruf (f) KUHP, untuk itu mohon *Judex Juris* mengadili ulang perkara ini dengan memeriksa kembali Surat Dakwaan, fakta persidangan dan Surat Tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi/Pemohon Kasasi (Jaksa/Penuntut Umum) tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan No.2803/Pid.B/ 2014/PN.Mdn tanggal 29 Januari 2015 yang menyatakan :

1. Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang Pegawai Negeri supaya mengalpakkan perbuatan Jabatan yang sah yang dilakukan dua

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.1125 K/Pid/2015



- orang atau lebih” dan oleh karenanya dipidana dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.
- 2 Bahwa Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dengan cara : Terdakwa I Yudi Ariandi Saragih, Agus Imanto dan Terdakwa II merencanakan mengeluarkan Terpidana : Hery Suhera Saragih dan Agus Ismanto yang ditahan di LP Anak Tanjung Gusta Medan dengan mendatangi LP Anak Tanjung Gusta Medan dengan mempergunakan senjata api softgun dan pisau lipat sementara Terdakwa II menunggu di luar LP siap-siap dengan sepeda motor.
 - 3 Bahwa setelah Terdakwa I, Agus Ismanto, dan Dian Siburian di ruang tunggu, menunggu keluarnya Hery Suhera Saragih dan Agus Ismanto dari tempat penahanan, Agus Ismanto menodongkan pistol kepada Hendra Simorangkir tapi ia melawan dengan bisa menangkap Agus Ismanto kemudian petugas LP Johannes Perpulungan Sitepu berusaha menangkap Yudi Ariandi Saragih, kemudian Yudi Ariandi Saragih menikam Johannes Perpulungan Sitepu berusaha menangkap Yudi Ariandi Saragih, kemudian Yudi Ariandi Saragih menikam Johannes Perpulungan Sitepu mengenai tangan dan kepala tapi ia masih tetap bisa menangkap Yudi Ariandi Saragih sementara Dion Siburian dan Herry Suhera Saragih dapat melarikan diri.
 - 4 Bahwa Terdakwa II Muhamad Faisal alias Ivo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karenanya ia dibebaskan dari segala dakwaan, karena tidak terlibat secara langsung melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Pegawai Negeri untuk mengalpakan tugasnya dalam jabatan tersebut, karena Terdakwa II hanya menunggu di luar bersama sepeda motornya, untuk membantu Terpidana Herry Suhera dapat melarikan diri, sedangkan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal perbantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke (1) dan Pasal 56 KUHP.
 - 5 Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum, yang berdasarkan keterangan saksi Hendra Simorangkir yang bersesuaian dengan keterangan



Terdakwa I dan Terdakwa II yang satu sama lain saling bersesuaian yaitu Terdakwa II tidak berada di tempat kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I bersama dengan pelaku-pelaku lainnya, yang dengan demikian Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum.

6 Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang berupa penghargaan untuk kenyataan yang pelaksanaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi.

7 Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (kuhp), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 12 November 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005198403.1.001